

SAMUN

2026

PROTOCOLO OFICIAL (CIJ)

ÍNDICE

Disposiciones Generales

1. Legalidad
2. Idioma
3. Secretariado General
4. Discursos del Secretariado
5. Delegaciones (Estados Litigantes)
6. Participación de Terceros Intervinientes
7. Funciones del Panel Judicial (Mesa)
8. Pajes y Oficiales de Conferencia
9. Embajadas y Cancillerías
- 9.1. Funciones del Embajador / Agente

Normas de Comportamiento, Disciplina y Etiqueta Judicial

10. Cortesía Solemnidad Judicial
11. Normas de Comportamiento Procesal
- 11.1–11.12. Conducta, Vestimenta, Dispositivos y Sustancias
- 12–13. Advertencias, Llamadas y Amonestaciones
14. Lenguaje Protocolar y Técnico Jurídico

Dinámica Parlamentaria y Desarrollo del Proceso Judicial

15. Apertura del Objeto de Litigio
16. Quórum Judicial
17. Votación y Adopción del Fallo
18. Sustanciación del Debate y Audiencias
19. Lista de Comparecencias (Oradores)
- 20–22. Alegatos Iniciales y Tiempo Procesal
23. Sesión Extraordinaria de Preguntas
24. Puntos y Objeciones Procedimentales
25. Apelar la Decisión de la Mesa
26. Audiencia Temática (Caucus Moderado)
27. Deliberación Jurídica (Caucus Libre)
28. Hoja de Estrategia Jurídica
29. Derecho a Contestación (Réplica)

Elaboración de Fallos, Sentencias y Fases Finales

- 30–34. Proyectos de Sentencia, Enmiendas y Facultad
- 35–38. Votación Nominal, Reconsideración y Cierre
39. Ejemplo de proyecto de Sentencia
40. Frases nominales

DISPOSICIONES GENERALES

1. Legalidad

El presente Protocolo constituye la normativa procesal oficial y exclusiva aplicable a la simulación del foro de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Salvo disposiciones complementarias emitidas expresamente y por escrito por el Comité Organizador con anterioridad al inicio de las sesiones, no se admitirá la aplicación de reglas parlamentarias ajenas a la naturaleza judicial de este tribunal. Toda laguna normativa será resuelta de manera inapelable por el Presidente de la Corte en consulta con la Secretaría General.

2. Idioma

El idioma oficial de trabajo, memoriales, alegatos y decisiones del tribunal es el español. Un procedimiento en otro idioma oficial de las Naciones Unidas únicamente procederá bajo acuerdo unánime de los Estados litigantes y autorización expresa del Panel Judicial.

3. Secretariado General

El Secretariado General del Modelo de Naciones Unidas actúa como máxima autoridad organizativa y académica. Garantiza la fidelidad procedimental, vela por la seriedad del ejercicio jurídico e interviene en situaciones extraordinarias o procedimentales no contempladas en el protocolo.

4. Discursos del Secretariado

Cualquier miembro acreditado del Secretariado o autoridad invitada podrá dirigirse al tribunal en cualquier momento de la audiencia. El Presidente suspenderá momentáneamente la comparecencia en curso y concederá el uso de la palabra. Las delegaciones deberán guardar absoluta solemnidad y respeto.

5. Delegaciones (Estados Litigantes)

Las delegaciones acreditan ante la Corte a los Estados en calidad de Parte Demandante o Parte Demandada de acuerdo con el Objeto de Litigio (Caso Contencioso o Solicitud de Opinión Consultiva). En delegaciones dobles (Co-Agentes), ambos representantes podrán intervenir en los alegatos orales respetando el tiempo asignado; sin embargo, cada Estado ostenta un voto único e indivisible.

6. Participación de terceros intervinientes

Son aquellas delegaciones de Estados no partes principales en la controversia contenciosa pero que acreditan un interés de orden jurídico legítimo respecto a la interpretación de tratados u objeto de debate. Intervienen buscando la construcción de consensos, aportando análisis doctrinal o manifestando su postura como Terceros Estados. El representante de algún estado u organización que no sea miembro de Naciones Unidas podrá intervenir solo con la aprobación del Secretariado. Aquellas personas acreditadas tendrán los mismos derechos que los miembros del comité;

excepto que no podrán firmar o votar resoluciones y/o enmiendas.

7. Funciones y Autoridad del Panel Judicial (Mesa Directiva)

El Panel Judicial dirige la sustanciación de las audiencias y está compuesto por:

Presidente de la Corte: Dirige las audiencias, mantiene el orden, resuelve la admisibilidad de recursos, interpreta el reglamento y valida con su firma los fallos y providencias.

Moderador / Juez Relator: Conduce el análisis normativo, interroga a las partes litigantes sobre aspectos sustantivos del Derecho Internacional Público y gestiona los tiempos de alegación.

Oficial de Conferencia / Secretario de Corte: Administra las notas de paje, efectúa el control de asistencia y quórum, supervisa los tiempos de orador y gestiona la recepción e inscripción de escritos procesales.

8. Pajes (Oficiales de Sala)

Son los encargados de la comunicación interna escrita durante la audiencia mediante el sistema de notas. Filtran y entregan mensajes entre delegados y hacia el Panel Judicial, garantizando que el debate oral no sufra interrupciones informales.

9. Embajadas y Cancillerías

Las Representaciones Diplomáticas o Cancillerías ingresarán a la Sala de Audiencias de la Corte únicamente cuando así lo requiera o autorice la Mesa Directiva (Panel Judicial) o el Secretariado General.

Durante la comparecencia de la Representación Diplomática / Cancillería, la Lista de Oradores (Lista de Comparecencias) se suspenderá temporalmente, otorgando el uso de la palabra directamente al Embajador o Representante de la Cancillería para fijar la postura oficial o providencia gubernamental de su Estado. Tras su intervención inicial, la audiencia pasará automáticamente a una Audiencia Temática (Caucus Moderado), y el Panel Judicial asignará al Embajador un lugar junto a la delegación litigante de su país dentro de la Sala, permitiéndole participar activamente como un miembro más de la representación estatal.

La participación del Embajador tendrá una duración máxima de una sesión. Si el desarrollo de la causa requiriese una extensión de su permanencia procesal, la Mesa Directiva deberá solicitar formalmente al Secretario General la prolongación de su estadía en la Sala.

9.1 Funciones del Agente/Embajador:

Facilitación del flujo procesal: Su rol es dinamizar las intervenciones en la Sala de Audiencias, incentivar el debate jurídico de alto nivel entre los litigantes (Agentes y Co-Agentes) y, cuando sea necesario, reorientar las exposiciones orales

hacia la controversia o excepción preliminar en cuestión.

Prerrogativas de intervención y diplomacia: El Embajador o Representante de Cancillería podrá utilizar dispositivos electrónicos en Sala, expresarse en primera y segunda persona, emplear un lenguaje de alta política diplomática (menos formal que el rigor estricto del litigio oral) y desplazarse libremente en el espacio asignado por el Panel Judicial durante sus alegatos o aclaraciones.

Prioridad en el uso de la palabra: Tendrá preferencia en la asignación del uso de la palabra cuando la Presidencia de la Corte o la Mesa Directiva abra turnos de aclaración o audiencias temáticas.

Alineación estatal e institucional: Su participación debe ajustarse estrictamente a los lineamientos oficiales, providencias y a la política exterior del Estado que representa en la causa.

Limitación procesal (Derecho a Voto y Modificaciones): Al tratarse de un foro judicial, la Representación Diplomática no tendrá derecho a voto sobre providencias o el fallo, ni a presentar objeciones formales o modificaciones directas a los textos procesales; su intervención se limitará a emitir declaraciones de Estado, dictámenes de postura gubernamental e instrucciones/recomendaciones a su equipo litigante (Agentes).

Supervisión de Documentos Procesales durante el Receso: Durante una sesión de Receso o Deliberación Informal (Caucus Libre), el Embajador o Representante de Cancillería podrá asumir la representación de una Organización Internacional o Misión Diplomática Relevante ligada a la causa para evaluar la viabilidad sustantiva y jurídica de los borradores de memoriales, excepciones preliminares o proyectos de dictamen que preparen las partes litigantes, sin que ello le otorgue derecho a voto sobre los textos o el fallo final.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO, DISCIPLINA Y ETIQUETA JUDICIAL

10. Cortesía

Todos los participantes mantendrán un trato de extrema pulcritud y cortesía hacia los Miembros de la Corte, demás litigantes y Secretariado. Se prohíbe cualquier expresión despectiva o ademán inadecuado dentro o fuera de la sala.

11. Normas integrales de Comportamiento Procesal

11.1 Ingreso a los foros

No podrán ingresar a los distintos foros los representantes que:

- Hayan sido acreditados a tres o más amonestaciones.

- Faltan al cumplimiento de las normas de comportamiento.

11.2 Portar credenciales

Es obligatorio el uso visible del carnet acreditativo. La plaqueta oficial es la herramienta para solicitar el uso de la palabra y votar.

11.3 Formalidad y cortesía

Es el trato durante el evento de los delegados entre sí, con los miembros del Comité Organizador y demás Autoridades del Modelo debe ser estrictamente formal y respetuoso. Los observadores, embajadores y pajes también deberán respetar la formalidad en el diálogo con las Autoridades del Modelo y los miembros del Comité Organizador.

11.4 Código de vestimenta

Todos los delegados deberán vestir traje formal. Los delegados que no cumplan con esta norma serán acreditados a una llamada de atención directamente. Se requiere traje de negocios occidental o estándar internacional. El conjunto debe incluir pantalones o falda, una chaqueta a juego, una camisa abotonada, una corbata o una blusa formal y también son importantes los zapatos conservadores. Se recomienda que las faldas y los vestidos deben tener una longitud moderada de aproximadamente una palma por encima de la rodilla. Lo esencial es mantener una apariencia ordenada y formal, mostrando respeto hacia el foro y el modelo en su totalidad.

11.5 Comunicación entre delegados

Queda prohibida la comunicación directa entre las distintas delegaciones durante las sesiones formales dentro del recinto de cada órgano. Podrán entregarse mensajes a través de los pajes, mientras la presidencia lo permita.

11.6 Abandonar la sala

Los delegados no podrán abandonar el recinto si el Órgano se encuentra en sesión formal. En caso de necesidad, el delegado podrá retirarse momentáneamente, informando el motivo de su salida a mesa mediante una tarjeta de comunicación interna. Si la salida del delegado deja a su Delegación sin representación en el Órgano, éste deberá dejar su plaqueta de votación en la mesa, la cual le será devuelta a su retorno.

11.7 Ausencias

Los delegados, asesores y demás participantes del modelo tienen la obligación de permanecer en el establecimiento donde se realiza el Modelo para cumplir con las actividades programadas. Los delegados que incumplan esta norma serán amonestados de forma directa

11.8 Puntualidad

Los horarios fijados por el Comité Organizador del Modelo deberán ser respetados estrictamente. El Delegado que incumpla esta norma en dos ocasiones, será amonestado.

11.9 Artefactos Electrónicos

Estrictamente prohibidos durante la audiencia formal. Solo se permite el uso de laptops sin conexión a internet durante la etapa de redacción del proyecto de sentencia o para la Mesa Directiva.

11.10 Contacto entre guías y delegados

No estará permitido el contacto entre asesores y/u observadores con los delegados durante el desarrollo de las actividades de cada uno de los órganos, en todas las sesiones, ya sean éstas formales o informales. El delegado que incumpla esta norma será amonestado.

11.11 Estupefacientes

Los delegados no podrán comer, beber o fumar dentro de los recintos de los diferentes órganos. No podrán ingerir bebidas alcohólicas durante el Modelo. El presidente de mesa o el Secretariado cancelará la participación de los delegados que incumplan este artículo.

11.12 Residuos

Está terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de residuos fuera de los lugares indicados.

12. Advertencias, Llamadas de Atención

El régimen disciplinario judicial opera de forma gradual:

Advertencia Verbal: Primera llamada de atención por faltas menores (violación de lenguaje, exceso de tiempo). Dos advertencias equivalen a una Llamada de Atención.

Llamada de Atención: Acumulación de 2 advertencias o falta moderada al orden. Tres llamadas de atención constituyen una Amonestación Directa.

Motivos de llamada de atención:

- Uso de palabras no protocolares
- Uso de la primera o segunda persona
- Falta de cortesía
- No portar la credencial durante las sesiones
- Falta de compostura
- Llegar tarde a una sesión

- Llegar tarde a las sesiones
- Falta al código de vestimenta
- Uso de aparatos electrónicos no permitido durante la sesión
- Comunicación directa entre delegados durante las sesiones

formales **13. Amonestación**

La mesa puede dar amonestaciones a un delegado. Los delegados serán sujetos a una amonestación en caso de faltar seriamente a las reglas de cortesía, causar desorden dentro del comité o durante su estancia en la institución. En el caso de que un mismo delegado acumule dos amonestaciones en una misma sesión, deberá abandonar la sala inmediatamente y no se le permitirá participar en la siguiente sesión. Si el delegado acumula tres amonestaciones durante todo el tiempo que dura el Modelo, su participación en la simulación será cancelada.

Motivos de amonestación

- Falta de respeto a mesa o a una delegación presente mostrando un comportamiento o acción que infrinja las normas de cortesía, protocolo o conducta establecidas para el funcionamiento del comité. Esto incluye, pero no se limita a, interrumpir constantemente a otros participantes, descalificar o atacar a los miembros del comité de manera personal, utilizar lenguaje ofensivo o inapropiado, e ignorar las directrices y decisiones de la mesa sin justificación razonable.
- Ingreso al foro sin previa autorización de mesa
- Acumulo de tres llamadas de atención
- Perder un Derecho a Réplica

14. Lenguaje Protocolar y Técnico Jurídico

Se exige el uso estricto de la tercera persona gramatical ("La delegación de...", "El Estado Demandante sostiene..."). Queda prohibido el pronombre en primera o segunda persona. Además, las intervenciones deberán prescindir de retórica política común para centrarse en terminología del Derecho Internacional Público (jurisdicción, admisibilidad, costumbre internacional, tratados, responsabilidad estatal).

DINÁMICA PARLAMENTARIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

15. Agenda y Apertura del Objeto de Litigio

Como primera medida, el Panel Judicial procederá al establecimiento del Orden Procesal de la Causa, conforme a los siguientes pasos:

- a) Apertura de la Audiencia: Las delegaciones litigantes (Agentes) o el Panel Judicial solicitarán la apertura formal de la Audiencia Judicial mediante una moción procesal, previa verificación del quórum.

- b) Fijación de la Causa / Tópico a Contencionar: Se propondrá el litigio o asunto contencioso a tratar. La Mesa Directiva someterá a votación ordinaria el asunto a deliberar en caso de coexistir múltiples causas; la causa que obtenga la mayoría simple de votos será fijada como la prioridad del caso a audicionar.
- c) Tiempos de Exposición de los Alegatos: Un Agente o un miembro del Panel Judicial presentará una moción para definir el tiempo asignado a cada alegato en el uso de la palabra. Esta propuesta deberá ser secundada y sometida a votación de la Sala.
- d) Lista de Comparecencias (Alegatos Iniciales): Un Agente solicitará la apertura de la Lista de Comparecencias. Tras ser secundada y aprobada por votación, la lista se iniciará con el Estado requirente/demandante y el Estado demandado que respaldaron la propuesta. Las demás delegaciones que deseen adscribirse deberán solicitarlo a la Mesa alzando su placa.
- e) Cesión y Manejo del Tiempo de Exposición: Al finalizar un alegato, si la delegación dispone de tiempo restante, podrá cederlo al Panel Judicial (Mesa), a su Co-Agente, o al Estado contendiente para réplica. Si se cede a la Mesa, el tiempo se destinará a observaciones, preguntas directas de los Jueces o se declarará como tiempo muerto. Si no queda tiempo restante, la Sala podrá solicitar la apertura de una Sesión Extraordinaria de Interrogatorio Judicial.
- f) Audiencia Temática (Caucus Moderado): Una vez transcurrida más de la mitad de la Lista de Comparecencias, cualquier Agente o Juez podrá proponer la apertura de una Audiencia Temática / Debate Guiado sobre una controversia específica del caso (p. ej., jurisdicción, admisión de pruebas o fondo de la demanda).
- g) Continuación o Deliberación de las Partes: Tras concluir la Audiencia Temática, la Sala podrá mocionar dos vías: iniciar un Receso Procesal / Deliberación Informal (Caucus Libre) para la redacción de memoriales/excepciones, o continuar con la Lista de Comparecencias.
- h) Segunda Audiencia Temática: Si se opta por continuar con la Lista de Comparecencias, al concluir los turnos pendientes se podrá solicitar la apertura de una segunda Audiencia Temática para profundizar en la controversia.
- i) Receso Procesal de Concertación (Caucus Libre Informal): Al concluir las audiencias temáticas, la Sala someterá a votación la apertura de un Receso Procesal / Deliberación Informal. Una vez secundada y aprobada por mayoría, los Agentes negociarán libremente la estructuración de sus

posiciones o acuerdos de juicio.

j) **Deliberación y Redacción Final (Caucus Libre Formal):** Posteriormente, se dará paso a la fase de Deliberación Formal y Redacción, en la cual se revisarán las Excepciones Preliminares, Objeciones de Admisibilidad y las cláusulas del Proyecto de Sentencia o Dispositivo de Fallo.

k) **Clausura del Litigio:** Finalmente, una vez concluidas las fases de votación del fallo o sentencia, un Agente o la Mesa Directiva propondrá la moción de Cierre del Litigio / Levantamiento de la Audiencia.

16. Quórum Judicial

Para la apertura válida de la Audiencia General se requiere la presencia de la mitad más uno (50% + 1) de las delegaciones acreditadas. Para procederes decisorios y votación de proyectos de fallo, se exige la presencia de al menos dos tercios (2/3) de las delegaciones presentes.

17. Votación

17.1. Cierre de Audiencias para Votar

Moción de cierre: Para pasar a votar el proyecto de fallo, se debe proponer cerrar las audiencias. La Presidencia decidirá si la propuesta es procedente (su decisión es inapelable).

Intervenciones y votación: Antes de votar, la Presidencia podrá dar la palabra a hasta dos (2) delegaciones que se opongan al cierre. Luego se votará por lista y se necesitará el voto de dos tercias partes (2/3) de las delegaciones presentes y votantes para aprobar el cierre. Si no se alcanzan los 2/3, la sesión continuará con las audiencias normales.

17.2. Votación Nominal Judicial en 3 Rondas

Es el único mecanismo permitido para votar sentencias o modificaciones. La Presidencia llamará a las delegaciones en orden alfabético:

- **Primera Ronda:**

Opciones de voto: **A favor, En contra, Abstención o Pasar** (esta última si la delegación aún no define su postura jurídica). En esta ronda se puede solicitar a la Mesa el derecho a *explicar el voto* o dar una *opinión jurídica*.

- **Segunda Ronda:**

Las delegaciones que dijeron "*Pasar*" en la primera ronda deben votar obligatoriamente: **A favor**, **En contra** o **Abstención**. Al terminar de llamar, la Presidencia dará la palabra (máximo 30 segundos) a quienes pidieron explicar su voto u opinión.

- **Tercera Ronda (Reconsideración):**

La Presidencia invitará a reconsiderar el voto. Quien desee cambiarlo lo informará alzando su placa o por nota a la Mesa. Solo se podrá votar **A favor** o **En contra**. El resultado de esta ronda es el definitivo.

17.3. Adopción del Fallo y Mayorías

- **Aprobación:** El fallo se aprueba por **mayoría simple** (la mitad más uno) de las delegaciones presentes y votantes.
- **Empate:** En caso de empate, la Presidencia tiene el **voto dirimente** (desempata).
- **Regla de oro:** Durante la votación no se permiten interrupciones, mociones ni puntos (salvo los referentes a la votación misma). Una vez aprobado, el fallo es oficial y la Presidencia lo leerá en voz alta.

17.4. Explicación de Voto u Opiniones Separadas

Al finalizar la votación, las delegaciones pueden presentar por escrito a la Mesa opiniones sustentadas jurídicamente para anexaslas al fallo:

Opinión Concurrente: Si estás de acuerdo con el resultado, pero no con los argumentos jurídicos usados.

Opinión Disidente: Si estás en desacuerdo con el resultado o con los fundamentos del fallo.

18. Debate

Después de que la Presidencia del Panel Judicial declare formalmente abierta la sesión, el foro procederá a determinar la duración del tiempo de orador/alegato mediante propuesta y votación por mayoría simple. Una vez fijado el tiempo de intervención, se procederá de inmediato a la apertura formal de la Lista de Comparecencias para dar inicio a la Audiencia Preliminar (Debate General sobre el Objeto de Litigio).

19. Lista de Comparecencias/Oradores

Se mantendrá permanentemente habilitada una Lista de Comparecencias para el sustento del caso en discusión. Esta lista se abrirá inmediatamente después de haberse fijado el tiempo de alegato. La delegación o Estado Litigante a quien la Presidencia le conceda el uso de la palabra deberá ceñir su intervención de manera exclusiva al Objeto

de Litigio; de lo contrario, la Mesa (Panel Judicial) llamará al orador al orden.

El flujo de la lista general se suspenderá temporalmente cuando la Presidencia autorice la apertura de listas especiales de comparecencia destinadas a la discusión de Enmiendas o Proyectos de Fallo. Toda delegación podrá solicitar su inscripción en la Lista de Comparecencias enviando una petición escrita al Panel Judicial mediante las notas de paje, siempre y cuando su nombre no figure registrado previamente en la lista activa. La Lista de Comparecencias deberá mantenerse visible para la totalidad del foro en todo momento.

20. Alegatos Orales (Discursos)

Ningún Estado Litigante o delegación podrá dirigirse al foro sin la previa y expresa autorización del Panel Judicial. El Moderador concederá el uso de la palabra respetando estrictamente el orden de la Lista de Comparecencias. Si durante su intervención un orador no se ciñe al Objeto de Litigio o viola el lenguaje protocolar, la Mesa Directiva le llamará la atención de inmediato. Al inaugurar el análisis del caso, las partes litigantes expondrán obligatoriamente su Alegato Inicial, mediante el cual presentarán de manera solemne su Teoría del Caso (estructurada en hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones).

21. Tiempo límite de los Alegatos

La duración del tiempo de orador/alegato deberá ser propuesta por una delegación mediante una moción formal, fijándose en un rango obligatorio de mínimo un (1) minuto y máximo cinco (5) minutos. La moción requiere ser secundada y aprobada por mayoría simple de los miembros presentes y votantes. La Presidencia podrá declarar esta moción fuera de orden por necesidades operativas del calendario procesal, siendo esta decisión de carácter inapelable.

22. Ceder el tiempo

Cuando un orador reconocido en la Lista de Comparecencias concluya su discurso antes

de agotar el tiempo asignado, podrá ceder el tiempo restante exclusivamente bajo una de

las siguientes tres modalidades:

- **A Co-agentes o Estados Aliados:** El tiempo excedente podrá ser cedido a una delegación aliada o co-demandante que comparta idéntica posición procesal dentro del litigio. La delegación receptora podrá hacer uso de la palabra por el tiempo restante, pero le queda estrictamente prohibido volver a ceder dicho tiempo.
- **A Preguntas o Interpelaciones:** El tiempo restante se destinará exclusivamente a que el orador responda preguntas formuladas por los demás Estados Litigantes o por el propio tribunal. Las delegaciones interpelantes serán seleccionadas por el Moderador. Conforme al protocolo CINU Bolivia, las intervenciones deben ser directas; no obstante, si la Presidencia autoriza

una Sesión Extraordinaria de Preguntas, la delegación interrogante podrá tener derecho a una repregunta o pregunta subsecuente directamente vinculada con la respuesta obtenida. El orador podrá responder según su criterio, evitándose en todo momento el diálogo directo sin la mediación de la Mesa.

- **A la Mesa Directiva / Corte:** El tiempo sobrante se rinde a la Presidencia, quedando a su absoluta discreción la asignación de dicho tiempo (ya sea para solicitar aclaraciones jurídicas sobre la intervención, conceder comentarios de hasta un minuto a otras partes, o avanzar de inmediato con el siguiente orador de la lista). Si un orador no declara explícitamente la cesión de su tiempo al finalizar su alegato, se entenderá automáticamente cedido a la Mesa Directiva.

23. Sesión extraordinaria de preguntas

Finalizado un alegato oral, cualquier delegación podrá proponer la apertura de una Sesión Extraordinaria de Preguntas para esclarecer la postura, fundamentos normativos o pruebas presentadas por el orador.

- **Número de preguntas:** La moción debe indicar la cantidad propuesta, fijándose en un rango de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) preguntas. La primera pregunta corresponde a la delegación proponente y las restantes serán asignadas por la Mesa Directiva.
- **Límite de sesiones:** Se autorizan hasta dos (2) sesiones extraordinarias por orador. Para aprobar una segunda sesión, esta debe contener un número de preguntas inferior a la previa.
- **Preámbulo:** Si una delegación requiere realizar una breve introducción antes de su pregunta, deberá solicitar la autorización de la Mesa Directiva.
- **Pregunta subsecuente:** Cada delegación con derecho a pregunta principal podrá formular una pregunta subsecuente si la respuesta no es clara. Esta debe vincularse directamente con la respuesta dada, ser concisa y no tendrá derecho a preámbulo.

24. Puntos de Procedimiento dentro del Foro:

Para solicitar cualquiera de los puntos procesales descritos a continuación, el delegado o Estado Litigante deberá realizar la señal de cruzar los brazos en forma de «X», lo cual permitirá al Panel Judicial identificar la solicitud prioritariamente frente a otras mociones.

23.1 Punto de privilegio personal

Procede cuando un integrante del foro experimente alguna incomodidad física o ambiental que afecte su plena participación en la audiencia. Es el único punto autorizado para interrumpir a un orador. Se recomienda su uso con extrema discreción o mediante notas de paje. El Panel Judicial sancionará o amonestará a la delegación que utilice este punto de manera arbitraria o injustificada.

23.2 Objeción Procesal (Punto de Orden)

Se invoca para señalar la inobservancia o aplicación incorrecta del reglamento por parte del foro o de la Mesa Directiva. La Presidencia resolverá de manera inmediata su procedencia, pudiendo declararlo fuera de orden si resulta extemporáneo, decisión que será inapelable. Solo podrá interrumpir a un orador si el alegato oral en curso violara directamente las reglas de procedimiento.

23.3 Punto de información parlamentaria

Consulta dirigida a la Mesa Directiva para solicitar aclaraciones sobre el estado del procedimiento o la interpretación normativa del reglamento. No puede interrumpir a un orador y se formula una vez concluida la intervención previa.

23.4 Objeción de Jurisdicción (Punto de competencia)

Permite a un Estado Litigante cuestionar si un alegato, escrito o enmienda excede el marco del Objeto de Litigio o la competencia formal de la Corte. El Panel Judicial evaluará la pertinencia de la observación antes de dar trámite al asunto.

25. Apelar a la decisión de mesa

Cualquier dictamen procedimental emitido por el Moderador o el Panel Judicial podrá ser apelado de inmediato por un Estado Litigante o delegación, con excepción de aquellas decisiones que el reglamento determine expresamente como firmes e inapelables. El Presidente de la Corte o la Mesa Directiva podrán exponer brevemente los fundamentos jurídicos o procesales que sustentan su decisión. Posterior a la fundamentación, el Presidente de la Corte dictará la resolución definitiva sobre la impugnación, la cual será de carácter firme e inapelable.

26. Audiencia Temática (Caucus moderado)

Una moción para aperturar una Audiencia Temática podrá ser presentada siempre que la sesión formal se encuentre abierta. Esta modalidad consiste en un espacio de debate moderado por el Panel Judicial, enfocado exclusivamente en un eje temático sustantivo, técnico o jurídico del caso (por ejemplo: valoración probatoria, admisibilidad, vigencia de tratados).

Duración y Aprobación: La delegación proponente deberá especificar el tiempo total, fijado en un rango reglamentario de mínimo diez (10) y máximo treinta (30) minutos y el tiempo por intervención. La moción requiere ser secundada y aprobada por mayoría simple del foro.

Dinámica de Intervención: Las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra deberán mantener su plaqueta levantada. Al ser reconocidas por el Moderador, se pondrán de pie para exponer su alegato o formular su interrogante directamente. Para realizar preguntas durante este espacio, no se requerirá solicitar autorización previa de preámbulo a la Mesa Directiva. Al concluir la intervención, la delegación tomará asiento inmediatamente.

Prórroga o Extensión: Concluido el tiempo reglamentario, cualquier delegación

podrá proponer una extensión de la Audiencia Temática. Para su admisión, el tiempo propuesto para la prórroga deberá ser estrictamente inferior al del caucus original y requerirá la aprobación de la mayoría simple del foro.

27. Deliberación Jurídica (Caucus Libre)

Cualquier delegación podrá proponer una Deliberación Jurídica antes del cierre de comparecencias para negociar y redactar Proyectos de Fallo, mientras la sesión esté abierta. La moción requiere ser secundada y aprobada por mayoría simple. El proponente fijará el tiempo entre 10 y 40 minutos, con opción a una prórroga por un tiempo menor o igual al original. Durante este espacio se flexibiliza el uso de la tercera persona y el lenguaje informal, manteniendo la conducta profesional. La Presidencia podrá declarar la moción fuera de orden de forma inapelable.

28. Hoja de Estrategia Jurídica (Hoja de Ruta)

Una Hoja de Estrategia Jurídica es un documento procesal no oficial presentado por una delegación o bloque para sintetizar líneas argumentales, análisis doctrinal y pruebas antes de la redacción formal de la sentencia. Este borrador requiere la revisión y autorización previa del Presidente del Panel Judicial para su distribución o proyección ante el foro. Para su introducción formal se requerirá presentar una moción secundada que dará paso únicamente a la lectura del documento; estará estrictamente fuera de orden hacer referencia o debatir el contenido de una Hoja de Ruta que no haya sido presentada oficialmente en el foro.

29. Derecho a Réplica

Cuando la integridad, dignidad u honor de un Estado Litigante haya sido cuestionado o tergiversado de manera infundada por otra delegación, el delegado afectado podrá solicitar un Derecho a Réplica mediante una solicitud escrita enviada al Panel Judicial. La decisión de la Mesa será firme e inapelable. De ser declarada procedente, el Panel anunciará la falta ante el foro y las delegaciones involucradas dispondrán de hasta quince (15) minutos para exponer y aclarar formalmente sus posturas bajo un tono estrictamente respetuoso y técnico. Esta herramienta no podrá utilizarse para desviar el debate ni para ataques personales. Un Derecho a Réplica formulado sobre otro está estrictamente fuera de orden. Si la ofensa resulta grave, se amonestará de inmediato al responsable; en cambio, si la Mesa considera que la solicitud es arbitraria o infundada, la delegación proponente recibirá una amonestación directa de forma inapelable.

ELABORACIÓN DE FALLOS, SENTENCIAS Y FASES FINALES

30. Anteproyectos y Proyectos de Fallo (Resolución)

Los Proyectos de Fallo son los documentos formales redactados durante las deliberaciones para dictaminar el caso. Requieren el aval previo del Presidente del Panel Judicial y la firma de respaldo de al menos un tercio (1/3) de las delegaciones presentes para ser introducidos a debate. Una delegación sólo podrá avalar un proyecto

por Objeto de Litigio. Tras su aprobación formal, la Presidencia invitará a los redactores a realizar la lectura del texto y se abrirá una discusión en Debate Particular mediante dos modalidades fijadas por la Mesa:

Debate Abierto: Concesión de la palabra a plaqueta alzada para evaluar el texto.

Debate Cerrado: Listas especiales de oradores a favor y en contra del proyecto.

Durante esta etapa se podrán formular enmiendas para corregir la redacción o el contenido sustantivo antes de someter el documento a la votación final de la Corte.

31. Estructura

Todo Proyecto de Fallo debe ofrecer una resolución técnico-jurídica al litigio en curso y presentarse en el formato oficial de la Corte. La Presidencia declarará fuera de orden y se abstendrá de firmar cualquier propuesta que no respete la siguiente estructura obligatoria:

- A) Encabezado Oficial y Partes Litigantes
- B) Introducción Procesal y Objeto del Litigio
- C) Hechos del Caso y Cronología Probada
- D) Cuestiones Jurídicas Sometidas al Tribunal
- E) Análisis de Jurisdicción y Admisibilidad
- F) Fundamentos de Derecho (Tratados, costumbre internacional y jurisprudencia)
- G) Parte Resolutiva (Decisiones vinculantes, obligaciones y reparaciones)

32. Presentación Formal del Proyecto de Fallo

Se prohíbe terminantemente la presentación de textos redactados con anterioridad al inicio del modelo. Un Proyecto de Fallo solo podrá introducirse cuando la mayoría de los oradores hayan expuesto sus alegatos y el documento cuente con el número requerido de firmas y el aval del Presidente. Tras la lectura formal del proyecto por la parte proponente, únicamente se permitirán preguntas aclaratorias sobre la redacción y forma del texto, quedando prohibidas en este punto las objeciones sobre el contenido sustantivo. El documento permanecerá en debate hasta que se someta a la votación formal de la Corte.

33. Moción de Facultad

Moción de prioridad inmediata presentada tras la introducción de un proyecto de fallo o enmienda, solicitando al Panel declarar si el tribunal ostenta la facultad o competencia legal para pronunciarse sobre lo propuesto.

34. Enmiendas al Proyecto de Fallo

Una enmienda es una propuesta escrita destinada a adicionar, modificar o eliminar cláusulas o incisos de un Proyecto de Fallo. Todas las propuestas son susceptibles de ser enmendadas antes de que el fallo sea sometido a votación, pero una enmienda no puede ser objeto de otra enmienda. Para ser admitida a trámite, debe estar redactada por escrito, contar con el aval del Panel Judicial y llevar el respaldo de al menos un quinto (1/5) de las delegaciones presentes. Cualquier enmienda que contenga planteamientos ajenos al Objeto de Litigio o que no guarde relevancia con el debate será declarada fuera de orden por la Presidencia de manera inapelable. Una vez aprobada su admisión, se suspenderá el debate general y se abrirá una lista especial de comparecencias (hasta 3 oradores a favor, 3 en contra y 3 de análisis técnico), procediendo de inmediato a su votación por mayoría simple.

35. Procedimiento para Votación por Nómina Judicial (Lista)

Se procederá a una Votación por Lista. Ningún otro tipo de votación es permitido para Resoluciones. En un Voto por Lista, el Moderador debe pasar lista en orden alfabético, y mediante el siguiente procedimiento:

(Ver la cláusula 17.2)

36. Reconsideración

Solicitud para someter a nueva deliberación o votación una decisión aprobada o rechazada. Solo procede ante el surgimiento de un hecho nuevo probatorio o error procesal grave. Solo puede ser presentada por una delegación que votó con la mayoría triunfante.

37. Levantar la sesión

Para levantar la Sesión, el foro tiene que estar abierto. Un delegado puede proponer que se Levante la Sesión (suspender todas las funciones del comité hasta la próxima sesión) siguiendo el horario estipulado. Esta moción es aplicable para los recesos generales y para suspender las actividades del día. Es necesaria una mayoría simple para que sea aprobada esta moción. La Mesa puede declarar esta moción Fuera de Orden y su decisión es inapelable.

38. Cerrar la sesión

Esta moción es aplicable sólo en la última sesión. El Presidente puede declarar esta moción Fuera de Orden y su decisión será inapelable. Para el cierre final, suspendiendo todas las funciones del comité por lo que resta de la simulación, es necesario que el foro esté abierto y se procederá a la votación correspondiente que pasará con una simple mayoría.

39. Ejemplo de Resolución:

ÓRGANO: Corte Internacional de Justicia (CIJ)

CASO: Relativo al bloqueo comercial, económico y financiero y sus efectos transfronterizos

PARTES LITIGANTES: República de Cuba (Demandante) v. Estados Unidos de América (Demandado)

ESTADOS COMPARECIENTES / FIRMANTES: Canadá, Estado de Israel, Estado Plurinacional de Bolivia, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Federación de Rusia, República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, República de la India, República Federal de Alemania, República Federativa de Brasil, República Libanesa, República Popular de China, República de Sudáfrica.

A) ENCABEZADO OFICIAL Y PARTES LITIGANTES

- 1) La Corte Internacional de Justicia, integrada por el Panel Judicial y los Estados Litigantes
- 2) comparecientes, dicta la presente Sentencia en el litigio relativo a la aplicación y
- 3) efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales y comerciales.

B) INTRODUCCIÓN PROCESAL Y OBJETO DEL LITIGIO

- 4) Profundamente convencidos de que la situación económica, financiera y comercial
- 5) en Cuba afecta directamente a dicho Estado y genera consecuencias extraterritoriales
- 6) que vulneran el pleno desarrollo de la nación, la Corte examina el alcance del litigio.
- 7) Expresando satisfacción por los acercamientos y negociaciones diplomáticas
- 8) bilaterales producidas entre Cuba y Estados Unidos para fundamentar este fallo.

C) HECHOS DEL CASO Y CRONOLOGÍA PROBADA

- 9) Reconociendo que las leyes sustantivas del embargo han generado cuestionamientos
- 10) en la comunidad internacional. Haciendo hincapié en las iniciativas legislativas
- 11) debatidas en Estados Unidos, tales como la Ley de Promoción de Exportaciones
- 12) Agrícolas, Ley de Reconciliación, Ley de Normalización Comercial (2009), Ley de
- 13) Libre Comercio y Ley de Libertad para Viajar a Cuba.

D) CUESTIONES JURÍDICAS SOMETIDAS AL TRIBUNAL

- 14) Considerando y analizando específicamente el Título II de la Ley Torricelli, el cual

- 15) impone que la importación de medicinas, equipos e insumos médicos hacia Cuba
- 16) provenga y sea regulada de forma exclusiva por las autoridades de Estados Unidos.

E) ANÁLISIS DE JURISDICCIÓN Y ADMISIBILIDAD

- 17) Confirmando el acuerdo formal manifestado por los Estados Unidos para proceder
- 18) a la modificación y flexibilización del articulado observado en la Ley Torricelli.

F) FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 19) Evaluando los principios del Derecho Internacional, la libertad de comercio y la
- 20) soberanía de los Estados, la Corte determina la urgencia de reestructurar los marcos
- 21) normativos que restringen el flujo de insumos esenciales y el desarrollo industrial.

G) PARTE RESOLUTIVA

- 22) La Corte Internacional de Justicia, por unanimidad de sus miembros, **DECIDE:**
- 23) **Modificar** el régimen regulatorio de la Ley Torricelli, autorizando de forma inmediata
- 24) las exportaciones de insumos médicos hacia Cuba provenientes de terceros Estados, sin
- 25) restringir ni condicionar dichas transacciones exclusivamente a fines humanitarios.
- 26) **Exhortar** a la comunidad internacional a otorgar créditos y financiamiento para
- 27) promover el desarrollo económico, comercial e industrial de Cuba, previa realización
- 28) de estudios de factibilidad en áreas estratégicas por parte de los países cooperantes.
- 29) **Fomentar** la cooperación tecnológica e intelectual multinacional con el fin de
- 30) incrementar la capacidad productiva del sector agrícola y comercial de la Isla.
- 31) **Declarar** de cumplimiento obligatorio la aplicación de estas medidas, velando
- 32) por el progreso socioeconómico de la nación y garantizando la fluidez del comercio internacional.

40. Cláusulas y Términos Preambulatorios y Operativos para Fallos

A diferencia de los comités políticos que emplean "Resoluciones", en la CIJ los fallos redactan sus

fundamentos jurídicos mediante Términos Considerativos y su parte decisoria mediante Términos

Dispositivos/Fallo.

40.1 Términos Considerativos (Análogos a Preambulatorios):

Teniendo presente la Carta de las Naciones Unidas...

Recordando la jurisprudencia asentada por este Tribunal en el caso...

Consciente de la gravedad de las acciones alegadas...

Habiendo examinado minuciosamente la evidencia probatoria...

Tomando en consideración los principios generales del Derecho Internacional Público...

40.2 Términos Dispositivos y de Fallo (Análogos a Operativos):

Decide que el Estado demandado viola la obligación contenida en el Artículo...

Declara la inadmisión de las excepciones preliminares interpuestas por...

Requiere a las partes abstenerse de cualquier acción que agrave la controversia...

Fija la indemnización equitativa y justa en la cantidad de...

Exhorta a las partes a dirimir los extremos limítrofes conforme al tratado de...

